

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3722/2538

นาย รัฐ เอกชัยชาญเวช
นาย ทวี สุวรรณวิภากร

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 653 วรรคหนึ่ง

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2497 มาตรา 4

จำเลยออกเช็คสั่งจ่ายเงิน100,000บาทเพื่อชำระหนี้แก่โจทก์โดยจำเลยได้
บันทึกด้วยว่าได้ออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่จำเลยได้กู้ยืมจากโจทก์โดยทำบันทึกดังกล่าว
ภายหลังที่ออกเช็คชำระหนี้แก่โจทก์แล้วแม้กระทำในวันเดียวกันก็ตามดังนี้แม้จำเลย
เป็นหนี้โจทก์อยู่จริงแต่หนี้้นั้นไม่อาจบังคับได้ตามกฎหมายจึงขาดองค์ประกอบความ
ผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คฯ

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ ลงโทษ จำเลย ตาม พระราชบัญญัติ ว่าด้วย ความผิดอัน
เกิดจาก การ ใช้ เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4

ศาลชั้นต้น ได้สอบสวน มูลฟ้อง แล้ว เห็นว่า การกระทำ ของ จำเลยไม่เป็น ความ
ผิด พิพากษายก ฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 พิพากษายืน

โจทก์ ฎีกา โดย ผู้พิพากษา ซึ่ง ลงชื่อ ใน คำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ ภาค 3อนุญาต ให้ ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "มี ปัญหา ที่ ต้อง วินิจฉัย ตาม ฎีกา โจทก์ ว่าการกระทำ ของ จำเลย เป็น ความผิด ตาม พระราชบัญญัติ ว่าด้วย ความผิดอัน เกิดจาก การ ใช้ เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 หรือไม่ เห็นว่าตาม พระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดอัน เกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534มาตรา 4 บัญญัติ ว่า "ผู้ใด ออก เช็ค ที่ ชำระหนี้ ที่ มี อยู่ จริง และบังคับ ได้ ตาม กฎหมาย โดย มี ลักษณะ หรือ มี การกระทำ อย่างใด อย่างหนึ่งดัง ต่อไป นี้ (1) เจตนา ที่ จะ ไม่ให้ มี การ ใช้ เงิน ตามเช็ค ฯลฯ " เห็น ว่าการกระทำ ไດ จะ มีมูล ความผิด ตาม กฎหมาย ดังกล่าว จะ ต้อง พิจารณา ได้ ความ ว่ามี หนี้ ที่ จะ ต้อง ชำระ ก่อน และ หนี้ นั้น จะ ต้อง บังคับ ได้ ตาม กฎหมายเช่น กู้เงิน กัน เกินกว่า 50 บาท ขึ้น ไป ถ้า มิได้ มี หลักฐาน แห่ง การกู้ยืม เป็น หนังสือ อย่างใด อย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อ ผู้ ยืม เป็น สำคัญจะ พ้องร้อง ให้ บังคับคดี หาได้ไม่ ดัง ที่ บัญญัติ ไว้ ใน ประมวล กฎหมายแพ่ง และ พาณิชย มาตรา 653 วรรคหนึ่ง และ ได้ มี การ ออก เช็ค เพื่อชำระหนี้ ดังกล่าว นั้น สำหรับ กรณี ของ โจทก์ ได้ความ ว่า จำเลย ได้ ยืมเงินโจทก์ ไป จำนวน 100,000 บาท โดย ไม่มี หลักฐาน แห่ง การ กู้ยืม เป็น หนังสือแต่อย่างใด ต่อมา วันที่ 27 พฤศจิกายน 2535 จำเลย ได้ ออก เช็ค สั่งจ่ายเงิน 100,000 บาท ลงวันที่ ล่วงหน้า เป็น วันที่ 27 มกราคม 2536เพื่อ ชำระหนี้ ให้ แก่ โจทก์ โดย ใน วันออกเช็ค จำเลย ได้ บันทึก ไว้ ด้วย ว่าจำเลย ได้ ออก เช็ค เพื่อ ชำระหนี้ ที่ จำเลย ได้ กู้ยืม จาก โจทก์ไว้ แล้ว ปรากฏ ตาม เอกสาร หมาย จ. 2 ซึ่ง โจทก์ มี เฉพาะ เอกสาร หมาย จ. 2ฉบับ เดียว ที่ อ้าง เป็น หลักฐาน ว่า จำเลย ได้ กู้เงิน โจทก์ ไป จำนวน100,000 บาท เห็น ได้ว่า เอกสาร หมาย จ. 2 ได้ กระทำ ขึ้น ภายหลัง ที่ออก เช็ค แล้ว แม้ จะ ได้ กระทำ ใน วันเดียว กัน ก็ ตาม ถือได้ว่า ขณะที่จำเลย ออก เช็ค ให้ โจทก์ นั้น แม้ จะ พัง ว่า จำเลย เป็น หนี้ โจทก์ อยู่ จริงแต่ หนี้ นั้น ก็ ไม่อาจ บังคับ ได้ ตาม กฎหมาย การก

ระทำ ของ จำเลย จึง ขาดองค์ประกอบ ความผิด ตาม พระราชบัญญัติ ว่าด้วย ความผิด อัน เกิดจาก การใช้ เชื้อค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 การกระทำ ของ จำเลย จึง ไม่ เป็น ความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 วรรคหนึ่ง ที่ ศาลล่าง ทั้ง สอง พิพากษาคัดต้อง กัน มา นั้น ชอบแล้ว ฎีกา โจทก์ ฟังไม่ขึ้น "

พิพาทภายใน

(นิวัฒน์ แก้วเกิดเคน-ยงยุทธ ธารีสาร-ยรรยง ปานุราช)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องในชั้นไต่สวนมูลฟ้องโดยเห็นว่าการกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดโจทก์อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ภาค3พิพากษายืนโจทก์ฎีกาโดยผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค3อนุญาตให้ฎีกา ศาลฎีกาวินิจฉัยไว้ตอนหนึ่งว่าแม้จะฟังว่าจำเลยเป็นหนี้โจทก์อยู่จริงแต่หนี้นั้นก็ไม้อาจบังคับได้ตามกฎหมายการกระทำของจำเลยจึงขาดองค์ประกอบความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คพ.ศ.2534มาตรา4การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา2วรรคหนึ่ง ปัญหาว่าการกระทำอย่างไรจึงจะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คพ.ศ.2534มาตรา4อันเป็นบทบัญญัติที่มีการแก้ไขใหม่ ข้อพิจารณาประการแรกใน

ทางปฏิบัติที่จะดำเนินคดีตามบทบัญญัติดังกล่าวคงต้องพิจารณาจากบทบัญญัติ
มาตรา4ซึ่งมีข้อแตกต่างจากบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิด
จากการใช้เช็คพ.ศ.2497มาตรา3 โดยพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการ
ใช้เช็คพ.ศ.2534มาตรา4บัญญัติว่า"ผู้ใดออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้
ตามกฎหมายโดยมีลักษณะหรือมีการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ (1)เจตนาที่
จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็คนั้น (2)ในขณะที่ออกเช็คนั้นไม่มีเงินในบัญชีอันจะพึงให้
ใช้เงินได้ (3)ให้ใช้เงินมีจำนวนสูงกว่าจำนวนเงินที่มีอยู่ในบัญชีอันจะพึงให้ใช้เงินได้
ในขณะที่ออกเช็คนั้น (4)ถอนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนออกจากบัญชีอันจะพึงให้ใช้
เงินตามเช็คจนจำนวนเงินเหลือไม่เพียงพอที่จะใช้เงินตามเช็คนั้นได้ (5)ห้ามธนาคาร
มิให้ใช้เงินตามเช็คนั้นโดยเจตนาทุจริต" ดังนั้นผลในทางปฏิบัติคือการบรรยาย
คำฟ้องคดีการนำสืบการกระทำของจำเลยก็ดีโดยเฉพาะกรณีราษฎรเป็นโจทก์ฟ้องคดี
เองการนำสืบชั้นไต่สวนมูลฟ้องจะต้องได้ความสำคัญในชั้นแรกสุดก็คือต้องมีการออก
เช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงคือเป็นหนี้กันจริงๆก่อนที่จะมีการออกเช็คชำระหนี้เช่น
เป็นหนี้ค่าจ้างเหมาต่อเติมบ้านเป็นเงิน100,000บาทแล้วออกเช็คเพื่อชำระหนี้ดัง
กล่าวนั้นแม้จะลงวันที่ล่วงหน้าก็ตามไม่ใช่ข้อสำคัญถือว่ามี การออกเช็คชำระหนี้ที่มี
อยู่จริงแล้วการบรรยายคำฟ้องในส่วนนี้และรวมทั้งการนำสืบชั้นไต่สวนมูลฟ้องหรือ
สืบพยานโจทก์ไม่สู้มีปัญหาแต่ที่พลาดพลั้งหรือผิดพลาดกันจะเป็นองค์ประกอบหรือ
หลักเกณฑ์ในทางกฎหมายที่ว่าหนี้นั้นต้องเป็นหนี้ที่บังคับได้ตามกฎหมายในส่วนนี้มี
ข้อผิดพลาดอยู่เสมอแม้ศาลฎีกาได้วางแนวบรรทัดฐานว่าหนี้อย่างไรเป็นหนี้ที่บังคับ
ได้ตามกฎหมายหรือบังคับไม่ได้ตามกฎหมายไว้แล้วก็ตามเช่นเช็คชำระหนี้เงินกู้ยืม
เกินกว่า50บาทที่มีได้มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้กู้ไว้(คำพิพากษาศาลฎีกา
ที่1717/2535และ385/2536ซึ่งกรณีเหล่านี้แม้มีมูลกู้ยืมจริงแต่ไม่อาจฟ้องร้องบังคับ
คดีแพ่งให้ผู้กู้ยืมชำระเงินแก่ผู้ให้กู้ยืมได้เพราะต้องห้ามตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์มาตรา653วรรคหนึ่งที่ว่าการกู้ยืมเงินกันเกินกว่า50บาทถ้ามิได้มีหลัก

ฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญจะฟ้องร้องให้บังคับคดี
หาได้ไม่ สำหรับคดีนี้โจทก์บรรยายฟ้องครบหลักเกณฑ์หรือองค์ประกอบความผิด
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คพ.ศ.2534มาตรา4โดย
บรรยายส่วนนี้ว่าเป็นการออกเช็คเพื่อชำระหนี้เงินยืมที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตาม
กฎหมายให้แก่โจทก์ซึ่งศาลมีคำสั่งให้ไต่สวนมูลฟ้องเสียก่อนเพราะเป็นคดีที่ราษฎร
เป็นโจทก์ฟ้องคดีเองแต่ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องนี้เองโจทก์นำสืบในส่วนที่เป็นหนี้บังคับ
ได้ตามกฎหมายมีข้อที่น่าศึกษาสำหรับการนำสืบพยานหลักฐานในการออกเช็คชำระ
หนี้มากโดยศาลฎีกามีคำวินิจฉัยว่าจำเลยได้ยืมเงินโจทก์ไปจำนวน100,000บาทโดย
ไม่มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือแต่อย่างใดต่อมาวัน

ที่27พฤศจิกายน2535จำเลยได้ออกเช็คสั่งจ่ายเงิน100,000บาทลงวันที่ล่วงหน้าเป็น
วันที่27มกราคม2536เพื่อชำระหนี้ให้แก่โจทก์โดยในวันออกเช็คจำเลยได้บันทึกด้วย
ว่าจำเลยได้ออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่จำเลยกู้ยืมจากโจทก์ไว้แล้วซึ่งโจทก์มีเฉพาะ
เอกสารดังกล่าวเป็นหลักฐานว่าจำเลยได้กู้เงินโจทก์ไปจำนวน100,000บาทซึ่งกระทำ
ขึ้นภายหลังจากออกเช็คแล้วแม้กระทำในวันเดียวกันก็ตามก็ถือได้ว่าขณะที่จำเลย
ออกเช็คให้โจทก์นั้นแม้จะฟังว่าจำเลยเป็นหนี้โจทก์อยู่จริงแต่หนี้นั้นก็ไมอาจบังคับได้
ตามกฎหมาย คำวินิจฉัยของศาลฎีกาในส่วนนี้คงเห็นว่าขณะที่ออกเช็คชำระหนี้คือ
วันที่มอบเช็คชำระหนี้แม้เช็คลงวันที่ล่วงหน้านั้นก็ตามในขณะนั้นต้องฟังได้ว่ามีหนี้กัน
มาก่อนแล้วและขณะเดียวกันหนี้้นั้นต้องบังคับได้ตามกฎหมายแต่หนี้กู้ยืมรายนี้แม้
ฟังว่าเป็นหนี้กู้ยืมมาก่อนออกเช็คชำระหนี้ก็ตามแต่หนี้กู้ยืมรายนี้หนี้เงินกู้ยืมเกิน
กว่า50บาทซึ่งขณะที่ออกเช็คไม่ปรากฏว่าจำเลยผู้กู้ยืมได้ทำหลักฐานเป็นหนังสือแห่ง
การกู้ยืมลงลายมือชื่อของจำเลยให้แก่โจทก์ไว้ก่อนหากแต่เพียงทำให้ภายหลังจากออก
เช็คให้แก่โจทก์แล้วซึ่งเป็นกรณีมีหลักฐานอันสามารถบังคับได้ตามกฎหมายที่เกิด
ภายหลังจากออกเช็คเพื่อชำระหนี้ไปแล้วการกระทำของจำเลยจึงไม่ครบองค์ประกอบ
ความผิดตามฟ้อง กรณีถ้าข้อเท็จจริงเปลี่ยนไปเป็นว่าก่อนจำเลยออกเช็คจำเลยได้ทำ

บันทึกว่าได้กู้ยืมเงินโจทก์ไป100,000บาทแล้วลงลายมือชื่อจำเลยไว้แล้วและในวันเดียวกันนั้นหลังจากมอบบันทึกให้แก่โจทก์จำเลยได้ออกเช็คลงวันที่ล่วงหน้าเพื่อชำระหนี้ตามบันทึกดังกล่าวมีปัญหาว่าแนวคำวินิจฉัยของศาลฎีกาจะเปลี่ยนไปหรือไม่เห็นว่าจะต้องพิจารณาว่าบันทึกนั้นเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินหรือไม่ถ้าเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินก็คงเข้าหลักเกณฑ์หรือองค์ประกอบความผิดเบื้องต้นแล้วคือหนี้มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมายการออกเช็คเพื่อชำระหนี้ดังกล่าวย่อมเข้าองค์ประกอบที่จะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คพ.ศ.2534มาตรา4แล้ว ตัวอย่างคดีนี้นับเป็นเรื่องน่าศึกษาในทางปฏิบัติทั้งในการรับชำระหนี้ด้วยเช็คสำหรับการให้กู้ยืมเงินและการนำสืบในชั้นศาล ?พลประสิทธิ์ฤทธิรักษา?